



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2404

Tocache, 28 AGO 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023985478 que contiene: Resolución N° 10 de la Sala Mixta y Penal Liquidadora de Moyobamba de fecha 16.01.2019, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 22 del Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba de fecha 06 de enero del 2023; que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 0805-2022 de fecha 18.10.2022; Resolución Directoral Regional N° 386-2023-GRSM/DRE, de fecha 08.03.2023; Opinión Legal N° 045-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 11.04.2023, SIGI (016-2023432604); Memorando n° 0230-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF // de fecha 13.04.2023; Informe escalafonario N° 397-2023-UGELT de fecha 27.06.2023; Resolución Jefatural UGELT N° 0805-2022 de fecha 18.10.2022; Carta N° 058-2023-CTS de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 160-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 155-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 09.08.2023 y el Memorando N° 736-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 09.08.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, en un total de cuarenta y nueve (49) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2404

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0805-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 16 de enero del 2019, recaído en el expediente judicial N° **00654-2017-0-2201-JR-LA-01**, a favor de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, como contratado desde el **09.04. al 31.12.1996; del 27.03 al 31.12.1997; del 23.03 al 31.12.1998; del 15.03 al 31.12.1999; del 07.03 al 31.12.2000; del 23.04 al 31.12.2001;** y a partir de la fecha de su nombramiento **desde el 25.03.2002 al 25.11.2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 6,181.09** soles; asimismo menciona en el considerando décimo cuarto que , el periodo **a) del 09.04 al 31.12.1996, b) del 27.03 al 31.12.1997** la docente ha laborado en instituciones educativas de la Región La Libertad, por lo cual solo le corresponde el beneficio al periodo laborado en la Región San Martín;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0386-2023-GRSM/DRE de fecha 08 de marzo del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 0805-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 6,181.09** soles a favor de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, actual docente de la IE N° 0425, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 22 de fecha 06 de enero del 2023, recaído en el expediente judicial N° **00654-2017-0-2201-JR-LA-01**; emitida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Tercer considerando de la Resolución Judicial N° 22 de fecha 06 de enero del 2023, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 0805-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalonario N° 00397-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, actualmente el profesor labora en la institución educativa N° 0425 del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, San Martín, de la jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba requiere en la Resolución N° 22 de fecha 06 de enero del 2023, que se efectúe la liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 10 de fecha 16



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2404

de enero del 2019 (sentencia de vista) donde precisa que el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, por los siguientes periodos como contratado desde el **09.04. al 31.12.1996**; **del 27.03 al 31.12.1997**; **del 23.03 al 31.12.1998**; **del 15.03 al 31.12.1999**; **del 07.03 al 31.12.2000**; **del 23.04 al 31.12.2001**; y a partir de la fecha de su nombramiento **desde el 25.03.2002 al 25.11.2012**; según el informe escalafonario se desprende los mismos periodos indicados en la sentencia de vista, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto, cabe indicar que el docente **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA** del periodo **a) del 09.04 al 31.12.1996**, **b) del 27.03 al 31.12.1997** ha laborado en instituciones educativas de la Región La Libertad, por lo cual solo le corresponde el beneficio al periodo laborado en la Región San Martín;

Que, mediante Informe N° 160-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08 de agosto del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 31/100 SOLES (S/ 50,436.31)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Uc. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONTRATADO - NOMBRADO	MONTO
TOTAL								50436.31
D.S. 261								
NOV.91 - DIC.91 (2 MESES)	2							0.00
D.S.021								
ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7							0.00
Ley 25671								
AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9							0.00
D.S. 081								
MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11							0.00
D.S.019								
ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6							0.00
D.U. 080								
OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10							0.00
Ley 26504								
Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural	ABR 96 - OCT 96	0	I	24	Contratado	0.00
D.U. 090								
Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	NOV 96 - DIC 96; MAR 97 - JUL 97	0	I	24	Contratado	0.00
D.U. 073								
Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	AGO 97 - DIC 97; ABR 98 - DIC 98; MAR 99	10	I	24	Contratado	2054.07
D.U. 011								
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	ABR 99 - DIC 99	9	I	24	Contratado	2266.50
D.U. 011								
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	MAR 00 - DIC 00	10	I	30	Contratado	2627.46
D.U. 011								
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	MAY 01 - AGO 01	4	I	24	Contratado	1007.34
D.S. 105-01								
Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	SET 01 - DIC 01	4	I	24	Contratado	1067.27
D.S. 105-01								
Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Urbano	Apartir ABR 02	13	I	24	Nombrado	3146.00
D.S. 065, D.S. 097								
May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Urbano		12	I	24		3264.00
D.S. 056								
May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Urbano		3	I	24		879.00
D.S. 056								
Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Urbano		9	I	24		2758.50
D.S. 050 1er tramo								
May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Urbano		4	I	24		1310.00
D.S. 050 2do tramo								
Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Urbano		8	I	24		2692.00
D.S. 081 1er tramo								
May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Urbano		4	I	24		1392.20
D.S. 081 2er tramo								
Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Urbano	SET 06 - MAR 07	7	I	24		2511.43
D.S. 081 2er tramo								
Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Urbano	Ascenso ABR 07 - NOV 12	3	II	24		23460.55



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2404

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **ANIBAL DEL CASTILLO MEZA**, con DNI N° 19427804, profesor que labora en la institución educativa N° 0425 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 22 de fecha 06 de enero del 2023 y la Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 16 de enero del 2019, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
386-2023	00654-2017-0-2201-JR-LA-01	DEL CASTILLO MEZA, ANIBAL	09.04. al 31.12.1996; del 27.03 al 31.12.1997; del 23.03 al 31.12.1998; del 15.03 al 31.12.1999; del 07.03 al 31.12.2000; del 23.04 al 31.12.2001; (como contratado) 25.03.2002 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 50,436.31

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH